



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS PARA ORDEN DE COMPRA

1. DEFINICIONES

- Proveedor: Persona natural o jurídica a nombre de quien se elabora el presente Contrato.
- Empresa: JRC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C
- Bien (es): Es el elemento, equipo, material o producto que requiere la Empresa, cuya descripción se detalla en el Contrato.
- Servicio(s): Es el objeto detallado en el Contrato.
- Supervisor: Persona de contacto designada por la Empresa en el Contrato, responsable de coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del Proveedor.
- Contrato: Orden de Compra emitida por la Empresa, numerada mediante su Sistema ERP y remitido al Proveedor, en cuya máscara se fija: precio, plazo y condiciones particulares para la entrega de un Bien o prestación de un Servicio. Forma parte integrante del Contrato, las Condiciones Generales de Contratación para Bienes y Servicios y cualquier otro documento que sea anexo de dicho Contrato.
- Partes: La Empresa y el Proveedor.

2. OBJETO

El Proveedor se compromete a suministrar a la Empresa el/los Bien/es y / o ejecutar el/los Servicio/s detallados en el Contrato, de acuerdo con la descripción y especificación técnica y operativas contenida en el mismo, sus anexos y los lineamientos de la Empresa, que forman parte integrante del Contrato.

3. ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS

En caso de discrepancia entre los documentos que forman parte del Contrato, prevalecerá el siguiente orden de prioridad o prelación:

- 1ro. La máscara de la Orden de Compra emitida por el Sistema ERP.
- 2do. Términos de Referencia o documento que detalle el alcance del servicio o bien que requiere la Empresa.
- 3ero. Condiciones Generales de Contratación para bienes y/o servicios, contenidas en este documento.
- 4to. Cotización o Propuesta técnico – económica del Proveedor.

4. ACEPTACIÓN

El Proveedor deberá remitir el Contrato firmado por su representante legal. En ausencia de ello, se considerará que el Proveedor ha aceptado y se ha perfeccionado el Contrato expedido a su favor:

1. Si el Proveedor no manifiesta su disconformidad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del Contrato; o
2. Con la sola ejecución del Contrato.

Las Partes no aceptarán otras Condiciones Generales de Contratación, distintas a las establecidas en el presente documento, salvo aceptación expresa por escrito, total o parcial de las mismas por la Empresa. De modo tal que, se entenderán nulas y sin valor las condiciones y especificaciones que el Proveedor inserte en sus facturas u otros documentos que entregue a la Empresa, que contradigan las condiciones expresas establecidas en el Contrato y en el presente documento.

5. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de la presente relación jurídica será el indicado en el Contrato o en cualquier otro documento que fuere aplicable según el orden detallado en el numeral 3 de este documento.

Si el Proveedor no cumple con ejecutar el Contrato en el plazo y condiciones según lo expresado en el Contrato quedará automáticamente constituido en mora desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del plazo establecido para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 1333° y siguientes del Código Civil peruano. Por otro lado, frente a dicha situación de incumplimiento, la Empresa podrá rechazar el/los Servicio/s y/o Bien/es, sin que ello le genere obligación de pago o indemnización alguna a favor del Proveedor, y obtener el/los Servicio/s y/o Bien/es de un tercero, en cuyo caso, sin perjuicio de las penalidades a que hubiere lugar, el Proveedor deberá pagar a La Empresa los sobre costos y gastos incurridos por La Empresa para ello. Luego de concluido el Plazo del Contrato, con la sola entrega de la hoja de entrada de servicios (HES) o conformidad de entrega final (MIGO), se entenderá liquidado el Contrato.

6. PRECIO Y FORMA DE PAGO

La Empresa se compromete a pagar el precio señalado en el Contrato, conforme al cronograma de pago establecido en dicho documento. Por su parte, el Proveedor deberá emitir la factura o recibo por honorario/s respectivo/a conforme a la normativa peruana, luego de producida la entrega.

El pago se efectuará dentro del plazo que se indique en el Contrato, y se contará desde la fecha de recepción de la factura sin errores, y sin observaciones por la Empresa. No se tramitará ninguna factura que no adjunte el original y/o copia del Contrato y de la Guía de Remisión o la Hoja de Entrada de Servicio (HES) con constancia de recepción de la entrega del/ de los Bien/es o Servicio, a satisfacción de La Empresa, según corresponda.

El Proveedor reconoce que, de acuerdo a la política de pagos de la Empresa, ésta no incurrirá en un incumplimiento de la obligación prevista en el presente numeral, si las facturas emitidas por el Proveedor son canceladas el primer viernes siguiente al cumplimiento del plazo indicado.

El pago de un adelanto por parte de la Empresa no implica la renuncia de cualquier derecho ni la aceptación o conformidad del/de los Bien/es y/o Servicio/s entregados. La Empresa se reserva el derecho de requerir una Carta Fianza, con las características indicadas en el numeral 9 del presente Contrato, por el monto del adelanto, la misma que deberá ser entregada por el Proveedor como condición de pago del adelanto, según las condiciones que esta determine.

El Proveedor deberá pagar todos sus tributos, impuestos, tasas, derechos, deducciones y contribuciones que le correspondan conforme a ley con relación al desarrollo del objeto del Contrato.

El Proveedor asumirá cualquier diferencia económica de fletes, portes, impuestos o cualesquiera otros gastos originados por el incumplimiento de las instrucciones de envío o de cualquier otra de las condiciones establecidas en el Contrato.

El Proveedor faculta a La Empresa a retener el pago de cualquier porción de una determinada factura y compensarlo, en la medida que sea requerido para cubrir un incumplimiento, una penalidad o multa que le corresponda al Proveedor; sin perjuicio de las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios y el ejercicio de cualquier otro derecho que por ley o por este Contrato tenga La Empresa. Adicionalmente, La Empresa se reserva el derecho de resolver el presente Contrato y de ejecutar las garantías previstas.

7. ENTREGA DEL BIEN

El Proveedor será responsable de la custodia e integridad de el/los Bien/es hasta el momento de su entrega definitiva a la Empresa, a satisfacción de este último, en el lugar que haya sido acordado por las Partes y que se señale en el Contrato. Por lo que el Proveedor deberá asumir, bajo su cuenta y cargo, la reparación, subsanación y/o reemplazo del/ de los Bien/es en caso sufra/n algún daño durante dicho periodo.

El/los Bien/es materia del Contrato deberá/n ser adecuadamente embalado/s por parte del Proveedor, para evitar cualquier desperfecto; por lo que será responsabilidad exclusiva del Proveedor cualquier daño ocasionado al/a los Bien/es durante el envío. La Empresa no admitirá ningún cargo por embalaje si no ha sido previamente convenido entre las Partes.

Los envíos del/de los Bien/es irán acompañados de un documento de entrega en el que se indique la cantidad, nombre del producto, número del Contrato, referencia de La Empresa, y relación de Bien/es, ya sea la Guía de Remisión o Packing List, según corresponda.

La recepción por parte de la Empresa de un envío o la expedición del/de los Bien/es por parte del Proveedor no podrá ser invocada como aceptación final de los mismos, los que quedarán sujetos a revisión posterior. La Empresa se reserva el derecho de reclamar por defectos, vicios de calidad o cantidad debiendo el Proveedor tomar las medidas necesarias para satisfacer o subsanar tales reclamos de manera inmediata.

En caso de importación del/de los Bien/es, se aplicarán los INCOTERMS (última edición), quedando definida las modalidades en el Contrato.

8. GARANTÍAS DEL BIEN Y/O SERVICIO

Del Bien: El Proveedor garantiza (i) que el/los Bien/es será/n fabricado/s conforme a las especificaciones contenidas en el Contrato y/o en cualquier otro documento que fuere aplicable según el orden detallado en el numeral 3 de este instrumento, (ii) que el/los bien/es no presentarán ningún defecto en cuanto a su fabricación y diseño, y (iii) que el/los Bien/es entregado/s a La Empresa, al ser usados de acuerdo a las instrucciones y documentación entregada por el Proveedor, funcionarán de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

El plazo de garantía será el señalado en el Contrato. De no haberse especificado plazo se entiende que el Proveedor otorga un a garantía por el Bien/los Bienes, incluyendo la fabricación, materiales, operación y apariencia, por un periodo de operación no inferior a 18 meses a partir de la entrega del Bien/los Bienes o 12 meses después de que sean instaladas, lo que ocurra primero.

En caso que el/los Bien/es no cumpla/n con lo señalado en los acápite (i), (ii) y (iii) del presente numeral; La Empresa podrá: (a) rechazarlo/s, siendo considerado este hecho como un incumplimiento de las obligaciones del Proveedor, debiendo el Proveedor reemplazarlo/s en forma inmediata a costo y riesgo suyo, y rembolsar a La Empresa cualquier gasto o costo incurrido por éste en un plazo máximo de cinco (5) de realizado el requerimiento; o (b) optar porque tal/es bien/es le sea/n otorgado/s por un tercero a cuenta del Proveedor, debiendo éste asumir los sobre costos y gastos respectivos, en un plazo máximo de cinco (5) días de requerido el pago por parte de La Empresa.

El Proveedor garantiza igualmente que el/los Bien/es son de su plena propiedad, están libres de cargas y gravámenes a favor de terceros, carecen de defectos y son idóneos para su comercialización, como que dispone de las patentes, licencias y demás derechos de propiedad industrial necesarios para la ejecución del Contrato.

Del Servicio: El Proveedor garantiza que el/los Servicio/s será/n efectuado/s por personal idóneo y eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la descripción y especificaciones técnicas u operativas contenidas en el Contrato, así como en cualquier otro documento que fuere aplicable según el orden detallado en el numeral 3 de este documento.

El plazo de garantía será el señalado en el Contrato. De no haberse especificado plazo se entiende que el Proveedor otorga un plazo de un (01) año de garantía. El plazo de garantía se interrumpirá por el tiempo que se emplee en las respectivas subsanaciones, las que a su vez serán garantizadas, a partir de su terminación, por igual tiempo al de la garantía.

En caso que el/los Servicio/s no cumpla/n con lo señalado en el presente numeral; la Empresa podrá: (a) exigir la subsanación al Proveedor debiendo éste hacerlo en forma inmediata a costo y riesgo suyo, y de ser el caso, rembolsar a la Empresa cualquier gasto o costo incurrido por éste en un plazo máximo de cinco (5) días de realizado el requerimiento; o (b) optar por contratar el/los Servicio/s de un tercero a cuenta del Proveedor, debiendo éste asumir los sobre costos y gastos respectivos, en un plazo máximo de cinco (5) días de requerido el pago por parte de la Empresa.



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS PARA ORDEN DE COMPRA

9. GARANTÍAS BANCARIAS

La Empresa podrá solicitar al Proveedor la emisión de una Carta Fianza por un porcentaje de la contraprestación, la cual deberá estar vigente hasta vencimiento del Contrato. El Proveedor deberá entregar la carta fianza contra entrega del Contrato por parte de La Empresa.

La Carta Fianza podrá ser ejecutada por La Empresa ante cualquier incumplimiento de las obligaciones del Proveedor. De ser ejecutada la carta fianza antes mencionada, el Proveedor deberá entregar a La Empresa una nueva carta fianza, en reemplazo de la ejecutada y por el monto indicado en el párrafo precedente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la ejecución de la carta fianza entregada originalmente.

La fianza deberá ser de realización automática, indivisible, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión, solidaria, y obtenerse, en términos aceptables para la Empresa, de una institución bancaria de reconocido prestigio autorizada para operar en el Perú bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. El costo de la fianza será a cargo del Proveedor. La falta de entrega de una fianza en la fecha establecida será considerada a un evento de incumplimiento del Proveedor, autorizando a La Empresa a resolver el presente Contrato.

10. INDEMNIDAD

En virtud de las obligaciones adquiridas mediante el presente Contrato, el Proveedor defenderá y mantendrá indemne a la Empresa de cualquier demanda, acción, obligación, proceso legal, multas, sanciones, reclamos por cualquier tipo de lesiones o muerte de personas o por pérdida física o daños a la propiedad de terceros, por causa imputable al Proveedor o a la actividad que desarrolla éste y los activos que posee, incluyendo cualquier persona empleada o contratada bajo cualquier modalidad, en relación con el cumplimiento del presente Contrato.

Correrán por cuenta de El Proveedor los daños que le sean imputables por acción, omisión, operación, error técnico, negligencia o descuido del El Proveedor o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 1969 y 1970 del Código Civil peruano, también correrá por cuenta del Proveedor cualquier reparación, ordenada legal o judicialmente, por daño o perjuicio causado a un tercero o al personal de La Empresa con ocasión de la ejecución el presente Contrato, que le resulten imputables.

El Proveedor será responsable de cualquier daño o perjuicio causado a terceros o su personal, que derive de ellos Bien/es por defectos de fabricación u otros, obligándose a indemnizar y proteger a La Empresa frente a cualquier reclamo presentado en su contra. Asimismo, mantendrá indemne y protegerá a La Empresa frente a reclamos de terceros que se sustenten en la infracción de derechos de propiedad intelectual, patente y/o secreto industrial.

En caso el incumplimiento de: i) las leyes y normas aplicables, ii) las obligaciones contenidas en el Contrato y sus anexos, o iii) las especificaciones de salud, seguridad y medio ambiente, que conlleve a la imposición de una multa administrativa o judicial para la Empresa, el Proveedor se compromete, adicionalmente a la reparación de este defecto, a asumir el pago de dicha multa, sea por su cancelación directa al organismo que la imponga, o devolviendo a la Empresa los importes que haya tenido que cancelar por este concepto, en esa línea autoriza el descuento y/o compensación respectiva a la cancelación de las sumas que la Empresa le adeude por la ejecución del presente Contrato o cualquier otra relación comercial que mantengan las Partes.

La presente cláusula se mantendrá vigente inclusive luego de concluido el Contrato, de modo que el Proveedor mantendrá indemne a la Empresa en tanto se impongan multas administrativas por causas imputables al Proveedor.

11. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

El Proveedor no podrá ceder su posición contractual en forma total o parcial en el presente Contrato, ni alguno de sus derechos y obligaciones a favor de terceras personas, sin autorización previa y por escrito de la Empresa, lo que no eximirá al Proveedor del cumplimiento de todas las condiciones exigidos en el Contrato.

El Proveedor se obliga a incluir en los contratos que suscriba con sus subcontratistas, como mínimo, los mismos estándares técnicos, de calidad, operativos, legales, éticos, de seguridad y salud en el trabajo y demás previstos en el Contrato, a fin de garantizar el buen desempeño y ejecución del Servicio.

12. CONFIDENCIALIDAD

Las Partes se obligan a mantener y guardar en estricta reserva y absoluta confidencialidad respecto de la información y/o documentos que fueran proporcionados y/o revelados por alguna de las Partes en forma oral, escrita, mediante cualquier soporte o por cualquier otro medio para el desarrollo de sus servicios, y usar dicha información sólo para el propósito de cumplir con los fines del presente Contrato.

En caso de que la información confidencial sea revelada a una tercera parte sin el consentimiento escrito de la otra Parte, propietaria de esta, cualquiera y todos los acuerdos entre las Partes estarán sujetos a terminación, a discreción de la Parte afectada, sin perjuicio de las acciones legales que pueda iniciar la Parte afectada.

La Parte receptora de la información deberá dar, como mínimo, el mismo cuidado que el otorgado a su propia información confidencial, para evitar que ésta pueda ser revelada o se le dé un uso no autorizado. Se acuerda que toda la información confidencial será mantenida por la parte receptora en un lugar seguro,

con acceso limitado únicamente a los empleados o agentes autorizados de la Parte receptora que necesitan conocer dicha información para fines de este Contrato.

Toda la información confidencial, a menos que se especifique lo contrario por escrito, continuará siendo de uso exclusivo de la Parte que la cede y será usada por la Parte receptora solamente para los fines predeterminados con que le fue entregada y esta información confidencial, incluyendo todas las copias de esta.

La obligación de confidencialidad será aplicable, en su caso, y con carácter retroactivo, a toda aquella información y/o documentación que las Partes se hubieran podido proporcionar y/o revelar con anterioridad a la firma del presente Contrato.

Sin perjuicio de lo ya antes señalado, en el supuesto que por exigencias legales, reglamentarias, administrativas o judiciales o arbitrales, alguna de las Partes sea requerida para revelar todo o parte de la información confidencial descrita precedentemente, deberá en forma previa e inmediata al cumplimiento de tales exigencias, comunicar dicha situación a su contraparte en un plazo máximo de 24 horas de recibido el requerimiento.

Las Partes se comprometen a mantener la confidencialidad del presente Contrato por todo el plazo de su vigencia y cinco (5) años adicionales de concluido el mismo.

13. PENALIDAD

13.1 Por retraso: En caso de incumplimiento del Proveedor en los plazos acordados, La Empresa aplicará una penalidad equivalente al 1% del valor total del Contrato por cada día de retraso, salvo que se detalle otro valor o porcentaje en el Contrato y/o en cualquier otro documento que fuere aplicable, según el orden detallado en el numeral 3 de este instrumento, hasta su subsanación, o hasta la fecha de resolución del Contrato si la Empresa hubiera optado por ello.

13.2 Por cualquier otro incumplimiento: En caso de incumplimiento de cualquier obligación distinta a la regulada en el numeral 13.1 precedente o por abandono del Proveedor, la Empresa remitirá una comunicación solicitando se subsane el incumplimiento otorgando un plazo determinado. De no subsanarse el incumplimiento en el plazo determinado, la Empresa aplicará una penalidad ascendente al 10% del total del monto del Contrato.

El pago de las penalidades establecidas en el presente numeral es independiente de la obligación del Proveedor de cumplir sus obligaciones, o reparar, subsanar las faltas, omisiones o incumplimientos que generan su pago.

Las penalidades serán descontadas de las sumas adeudadas al Proveedor por cualquier concepto, ya sea sobre comprobantes de pago emitidos en razón del presente Contrato o cualquier relación comercial vigente con la Empresa.

14. SEGUROS

La Empresa podrá solicitar al Proveedor las pólizas de seguros que considere necesarias; cuyas coberturas y cuantías se detallaran en el Contrato, y el Proveedor se obliga a entregar las pólizas requeridas, contra la emisión del Contrato.

15. RESOLUCIÓN

15.1 Resolución de Pleno Derecho: La Empresa podrá resolver y dejar sin efecto total o parcialmente el Contrato en cualquier momento y sin que sea necesaria justificación alguna, mediante comunicación escrita al Proveedor con una anticipación no menor de siete (07) días calendario a la fecha efectiva de término. En dicho caso, el Proveedor deberá alcanzar a La Empresa en un plazo máximo de 5 días calendario de resuelto el Contrato: (i) liquidación por los trabajos efectivamente realizados hasta esa fecha y (ii) un informe de cierre de las actividades realizadas. La Empresa tendrá derecho a observar la liquidación de los trabajos realizados presentada por el Proveedor, quien deberá presentar el sustento que La Empresa requiera como requisito previo para que proceda tal pago.

15.2 Resolución por Incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del Proveedor de sus obligaciones contenidas en el presente documento la Empresa podrá, de manera automática, dar por resuelto el Contrato o exigir el cumplimiento de la misma. Para el ejercicio de dicho derecho de resolución bastará que la Empresa notifique al Proveedor su decisión de hacer efectiva la resolución. Adicionalmente, La Empresa podrá resolver el Contrato en forma inmediata y sin necesidad de aviso previo, en caso de que el Proveedor (i) sea sujeto de una declaración de insolvencia o quiebra o (ii) se disuelva de manera voluntaria o involuntaria.

En cualquiera de los supuestos de resolución por incumplimiento aludidos anteriormente, sin perjuicio del pago por parte del Proveedor de las penalidades aplicables, La Empresa se reserva el derecho de reclamar al Proveedor una indemnización por daños y perjuicios.

16. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes será considerada responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones derivadas del Contrato en tanto en cuanto la ejecución de las mismas se retrase o se hiciese imposible como consecuencia de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

A estos efectos, se considerarán causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor aquellos hechos que por su naturaleza irresistible estén fuera del control racional de las Partes, que no pueden ser previstos y, en el caso que si pudiesen ser previstos, se habrían tratados de evitar y/o disminuir el daño correspondiente sin éxito, siempre que tales hechos no tengan lugar u origen en acto doloso o de negligencia de la Parte que lo invoca, de sus dependientes, subcontratistas o personal de cualquiera de éstos.

La suspensión de las obligaciones contractuales durará en tanto en cuanto permanezca la causa que haya originado el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. La parte afectada debe comunicarlo a la otra mediante un aviso en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, desde que se produzca el evento. La Empresa se reserva el derecho de resolver el Contrato de pleno derecho en caso de que el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor prorrogue el Contrato por un plazo mayor a quince (15) días.



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS PARA ORDEN DE COMPRA

17. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E INDEMNIZACIÓN

El Proveedor se obliga a proteger los datos personales a los que tenga acceso durante la ejecución del Contrato aplicando las exigencias y requerimientos previstos en la Ley de Protección de Datos Personales – Ley 29733, su reglamento vigente; en su calidad de Encargado del Tratamiento. En ese sentido, el Proveedor se obliga a:

- Implementar las condiciones de seguridad de acuerdo con las prácticas adoptadas por las empresas líderes de la industria de seguros, que la Empresa razonablemente requiera de tiempo en tiempo.
- Mantener los estándares de seguridad previstos en las normas vigentes en materia de protección de datos personales; así como los que la Empresa razonablemente requiera de tiempo en tiempo. De esta forma, deberá custodiar la información a través de medidas de seguridad legalmente exigibles, de índole técnica y organizativa, que garanticen la seguridad de los datos personales, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Ante la discordancia entre estándares, deberá adoptarse el más efectivo para proteger los datos personales materia del encargo.
- Mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad respecto a los datos personales tratados con motivo del presente Contrato, y adoptar las medidas necesarias para mantener dicho cuidado.
- No almacenar, transferir, procesar, o en general, tratar los datos personales de los trabajadores, clientes o usuarios de la Empresa de modo distinto del expresamente permitido por la Empresa o del modo que resulte necesario para ejecutar este Contrato.
- Tratar los datos personales materia del encargo únicamente para los usos y finalidades a las que se encuentre expresamente autorizado, sea por contar con el consentimiento del usuario o por encontrarse en una excepción al deber del consentimiento, en estricto cumplimiento de la regulación.
- Poner en conocimiento de su personal y de los terceros de los que se valgan para ejecutar el Contrato, las obligaciones contenidas en la presente cláusula, así como a instruirlos y capacitarlos periódicamente. El cumplimiento de esta obligación no constituye una exención de responsabilidad.
- Designar a un Oficial de Datos Personales, de conformidad con la normativa, para garantizar el adecuado tratamiento de datos personales.
- Cooperar con la Empresa para satisfacer los requerimientos o exigencias de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales o de cualquier otra autoridad administrativa, así como las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición y/o revocación que presenten los titulares de datos personales a la Empresa. La información deberá ser proporcionada en el plazo indicado por la Empresa con la finalidad de cumplir con los requerimientos o exigencias en cada caso en concreto.
- En caso de recibir una solicitud de ejercicio de derechos ARCO que deba ser atendida por la Empresa, trasladarla de manera inmediata a la Empresa para que esta pueda ser atendida dentro del plazo legal establecido.
- Reportar de manera inmediata a la Empresa cualquier incidente de seguridad vinculado a los datos personales materia del encargo. Dicha comunicación deberá ser clara y explicativa respecto a las causales del incidente, responsabilidad, acciones de enmienda y cualquier aspecto vinculado.
- En cualquier caso, o supuesto de término o resolución de este Contrato, eliminar de sus sistemas, depósitos o soportes inmediatamente los datos personales materia del encargo. En un plazo máximo de diez (10) días hábiles, deberá acreditar que toda información y datos que la Empresa le haya proporcionado o haya sido materia del encargo, así como cualquier copia de la misma que pueda estar en poder del Proveedor o de su personal o subcontratistas, ha sido eliminada.
- En caso de que, en el marco de la relación contractual, requiera subcontratar la realización de tareas, labores o componentes del alcance, deberá contar con la aprobación previa y escrita de la Empresa. El Proveedor no podrá subcontratar a un tercero a efectos de realizar el tratamiento de los datos personales materia del encargo, salvo autorización expresa y por escrito de la Empresa.
- De contar con la autorización de la Empresa para subcontratar la realización de tareas, el Proveedor únicamente podrá realizar flujo transfronterizo siempre que el subcontratado se encuentre en un país que cuente con un nivel adecuado de protección de datos; o, en su defecto, siempre que haya otorgado las garantías adecuadas para que su subcontratado asegure el tratamiento lícito de datos personales fuera del territorio nacional, de conformidad con la regulación aplicable.

La Empresa podrá requerir información al Proveedor y realizar auditorías vinculadas con el tratamiento de datos personales que efectúe éste en virtud del Contrato. El Proveedor se compromete a brindar todas las facilidades razonables para que la Empresa verifique que el Proveedor trata los datos personales en el marco de la relación de conformidad con la regulación en materia de protección de datos personales. La Empresa podrá en cualquier momento exigir al Proveedor prueba fehaciente del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente cláusula y en la regulación en materia de protección de datos personales.

El Proveedor asume la responsabilidad por cualquier acción de oficio o por cualquier reclamo que un tercero o alguna entidad pudiera efectuar como consecuencia de la utilización por parte del Proveedor de la información objeto del presente Contrato incluyendo, sin limitación a, el reclamo por daños y perjuicios, indemnizaciones de cualquier tipo y/o la asunción de costos legales o multas pecuniarias o sanciones de cualquier índole que pudiere aplicarse en perjuicio de JRC.

De esta manera, el Proveedor se obliga a mantener libre e indemne a la Empresa de cualquier consecuencia patrimonial adversa que pueda derivarse de cualquier acción, reclamo, demanda, sanción, indemnización, y/o medida correctiva administrativa, penal, arbitral y/o judicial que se imponga a la Empresa como consecuencia del incumplimiento o cualquier violación de las obligaciones del Proveedor reguladas en la presente cláusula y en la regulación de datos personales.

Queda establecido que si el Proveedor o cualquier subcontratista de éste (en caso se haya autorizado) incumpla la obligación a que se refiere la presente cláusula o las obligaciones reguladas en materia de protección de datos personales, además de las consecuencias administrativas, civiles y penales del caso, quedará obligado a resarcir a la Empresa los daños que le cause, asumiendo especialmente, pero no limitadas, a: (i) las sanciones administrativas, arbitrales y judiciales impuestas a esta última como consecuencia del referido incumplimiento; (ii) los costos en los que la misma incurra en la defensa administrativa, arbitral y judicial de sus intereses; (iii) las medidas correctivas o indemnizaciones que sean determinadas en contra de la Empresa.

18. DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN SOBORNO Y ACTIVIDADES ILÍCITAS

El Proveedor se compromete a no participar de manera directa o indirecta a través de cualquiera de sus empleados, administradores, empresas vinculadas, filiales, subordinadas, subcontratistas o terceros vinculados, en ningún acto o transacción que infrinja, pueda infringir o que suponga una violación a cualquier norma

nacional o internacional aplicable en materia de hechos asociados al fraude, la corrupción, tales como pero sin limitarse a ellos, los delitos contra la administración pública, soborno nacional, soborno transnacional, lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, delitos ambientales, prácticas restrictivas de la competencia, abuso de la posición de dominio o afectación de los derechos a los consumidores.

El Proveedor, de manera expresa, reconoce y afirma que se abstendrán de solicitar, recibir, intermediar, pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o de cualquier otro elemento de valor, sin perjuicio de representación económica- a cualquier persona natural privada, servidor público, funcionario público o de gobierno, partido político o candidato, independientemente del territorio en el que se encuentre, cuando tal pago tenga la finalidad, directa o indirecta, de obtener cualquier tipo de ventaja, beneficio, acción u omisión por parte del funcionario privado o público o cualquier acto ilícito o ilegal o que suponga una desviación del marco ético u la obtención de una ventaja competitiva ilegal.

El Proveedor manifiesta que da cabal cumplimiento a la regulación aplicable en materia de prevención de la corrupción, fomento de la ética empresarial, anti-soborno transnacional, anti lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, protección de datos personales, contando con programas de cumplimiento robustos que generen de manera eficaz y eficiente la prevención y gestión de riesgos asociados a dichas conductas, así como los mecanismos de detección y respuesta ante la materialización de estos riesgos y en caso de no estar obligado a contar con dichos programas de cumplimiento por ninguna regulación, se compromete a dar observancia y cumplimiento estricto a lo establecido por la Empresa sobre la materia.

El Proveedor manifiesta que los recursos que componen su patrimonio e ingresos no provienen de lavado de activos y/o sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, hechos asociados a conductas de corrupción, y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas así como tampoco a cualquier hecho asociado a corrupción, incluido el soborno transnacional.

El Proveedor se compromete, durante la vigencia de la relación contractual, a efectuar un manejo adecuado y transparente de los bienes y/o recursos que se aporten y/o resulten del presente contrato y garantiza que todos los recursos provienen de fondos y actividades lícitas y que conoce el origen de los recursos.

Asimismo, se compromete a respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra el Lavado de Activos, Financiación del terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva y Extinción de Dominio.

El Proveedor certifica que posee mecanismos de prevención y control de lavado de activos, conocimiento de clientes (procedimientos de debida diligencia), detección y reporte de operaciones sospechosas y control a la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Proveedor declara que ni sus representantes legales principales o suplentes, directores, miembros principales o suplentes, si los hubiere, o administradores de hecho o derecho, se encuentran (i) bajo investigación como resultado de denuncias de soborno y/o, fraude o corrupción; (ii) en el curso o vinculación directa de un proceso judicial y/o administrativo ni haber sido condenado o denunciado bajo acusaciones de cualquier delito relacionado con actos de fraude, corrupción o cohecho; (iii) listados en alguna lista de control o lista restrictiva ni conocidos o sospechosos de financiar el practicar terrorismo y/o lavado de dinero; (iv) sujeto a restricciones o sanciones económicas y/o comerciales por parte de cualquier entidad gubernamental; (v) ni se encuentran incluidos en la Lista OFAC, lista de las Naciones Unidas, Unión Europea y demás listas restrictivas vinculantes y/o de control tanto nacionales como internacionales. El Proveedor se obliga a poner en conocimiento inmediato de la Empresa cualquier situación sobreviniente en relación con los numerales contenidos en esta cláusula, o cualquier situación sobre la cual tuviesen conocimiento, que afectase, conforme a lo anteriormente expuesto, a sus administradores, accionistas o socios.

El Proveedor declara que no tiene conocimiento acerca de que ninguno de sus socios o accionistas con más del 5% de participación accionaria, estén involucrados en cualquiera de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior y asume las mismas obligaciones en relación con poner en conocimiento inmediato de la Empresa cualquier situación que modifique tales declaraciones.

El Proveedor se obliga también a suministrar toda la información relativa a su naturaleza jurídica y sus beneficiarios finales, así como a informar en cualquier tiempo sobre hechos de naturaleza jurídica, económica o financiera relativos a la sociedad, a su matriz, filiales, socios, accionistas o administradores que puedan llegar a generar un cambio significativo en la evaluación y/o gestión de los riesgos asociados al presente contrato celebrado entre las partes.

El Proveedor se compromete a diligenciar todos los formatos y documentos exigidos por la Empresa con información íntegra, veraz y verificable, sobre beneficiarios finales, composición accionaria y demás documentos tendientes a establecer un relacionamiento transparente basados en la integridad empresarial y que facilite el proceso de conocimiento de contraparte y debida diligencia, prevenir los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y cualquier riesgo de fraude o corrupción.

El Proveedor autoriza a la Empresa a realizar auditorías, verificaciones, monitoreos o requerimientos de información relacionados con la ejecución del contrato y la disposición de sus programas de cumplimiento (lavado de activos, financiación del terrorismo, anticorrupción, ética empresarial, antisoborno y protección de datos personales).

El Proveedor se obliga a reportar de inmediato cuando tenga conocimiento de cualquier incumplimiento relacionado con cualquier desviación presunta o real al marco ético o legal, nacional o internacional aplicable, por parte del personal a su cargo, del personal de la Empresa, de cualquier tercero vinculado, de sus subcontratistas, sea directo o indirecto, respecto de las anteriores disposiciones, a través de la Línea Ética de la Empresa, por cualquiera de los medios de acceso disponibles para tal fin: linea.etica@jrcing.com.pe

El Proveedor indemnizará y mantendrá indemne y libre de daño a la Empresa por cualquier multa, daño o perjuicio que sufra por o con ocasión del incumplimiento de las medidas o



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS PARA ORDEN DE COMPRA

normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, soborno, soborno internacional, corrupción o fraude.

19. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Salvo que los documentos que fueren aplicables según el orden detallado en el numeral 3 de este instrumento estipulen lo contrario, las leyes aplicables a la ejecución e interpretación del Contrato serán las leyes peruanas.

Cualquier controversia, conflicto de intereses o incertidumbre jurídica que pudiese suscitarse en relación con el contenido, interpretación, alcances, efectos, validez, eficacia y ejecución del Contrato se resolverá bajo la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Lima Centro, salvo que los documentos que fueren aplicables según el orden detallado en el numeral 3 de este instrumento estipulen lo contrario.

20. MISCELÁNEAS

- a. El Proveedor acuerda no usar de manera alguna la denominación o razón social, marcas, ni otros elementos de propiedad industrial o intelectual de La Empresa o de sus empresas vinculadas.
- b. La Empresa podrá efectuar inspecciones técnicas a los lugares de fabricación del Proveedor, con la finalidad de verificar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de cargo de este último en virtud del Contrato o de cualquier otro documento que fuere aplicable según el orden detallado en el numeral 3 de este documento. Para tal efecto, el Proveedor se obliga a brindar todas las facilidades del caso a La Empresa y atender lo anterior en un plazo no mayor de 5 días.
- c. El Proveedor declara cumplir y respetar con las obligaciones laborales y sindicales que le corresponden frente al personal que asignará para la ejecución del Contrato, asimismo, renuncia a cualquier modalidad de contratación de personas que no se ajuste al marco normativo nacional e internacional que prohíben expresamente el trabajo infantil, el trabajo forzado, tratos discriminatorios, así como cualquier otro acto que transgreda los derechos humanos.
- d. El Proveedor se obliga a ejecutar el Contrato en cumplimiento del marco normativo vigente a la fecha de firma del Contrato, y sus modificatorias posteriores, lo que incluye la aplicación de la normativa sobre el servicio público de gas natural por red de ductos, seguridad y salud en el trabajo, temas medioambientales, temas laborales y demás normas aplicables, las mismas que el Contratista declara conocer en su totalidad.
- e. Las Partes señalan como sus domicilios los que se han consignado en la introducción del presente Contrato, a los que se harán llegar válidamente todas las comunicaciones que deriven del mismo, mientras no los varíen expresamente o se comuniquen mediante el correo electrónico de los Supervisores del Contrato designados por las Partes.
- f. El Proveedor declara que no incurre en prácticas de trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas, explotación sexual, servidumbre por deudas o cualquier otra forma de esclavitud moderna, conforme a lo definido por la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, "OIT"). Asimismo, el Proveedor declara salvaguardar la dignidad y el respeto de sus empleados, absteniéndose de adoptar contra ellos, forma alguna de violencia física, moral, sexual, psicológica o abuso verbal, discriminarlos por su raza, edad, sexo, estado de embarazo, identidad de género, orientación sexual, religión, cultura, nacionalidad, orígenes sociales o étnicos, situación de discapacidad permanente o temporal, o afiliación sindical o política.
- g. El Proveedor no podrá incurrir en algún tipo de práctica que viole o vulnere los derechos de niños, niñas y/o adolescentes.
- h. El Proveedor declara conocer y aceptar las políticas de la Empresa, tales como, Política de Sostenibilidad; Código de Ética y Conducta; Política Anticorrupción; Política de Hostigamiento, las mismas que declara haber leído en el siguiente sitio web: <https://jrc.com.pe/proteccion-de-datos-personales/>

El incumplimiento de la presente cláusula por parte del Proveedor será causal de resolución automática y unilateral del Contrato por parte de la Empresa.

EL PROVEEDOR

Razón Social:

Representante legal:

RUC:

Firma:

El Proveedor deberá remitir el Contrato firmado por su representante legal. En ausencia de ello, se considerará que el Proveedor ha aceptado y se ha perfeccionado el Contrato expedido a su favor, de acuerdo al numeral 4. Aceptación del presente documento.